

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3871/2536

นาย เจฟฟรี เรช
นาง ชุมศรี รักษ์วนิชพงษ์หรือเรช

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 653, มาตรา 983

เอกสารซึ่งไม่มีข้อความระบุว่าเป็นตัวสัญญาใช้เงินคงมีแต่ข้อความว่าเป็น "ตัว" จึงขาดสาระสำคัญของตัวสัญญาใช้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 983(1) เอกสารดังกล่าวจึงไม่ใช่ตัวสัญญาใช้เงิน แม้ในเอกสารจะไม่มีข้อความว่า จำเลยกู้เงินโจทก์ แต่มีข้อความว่าจำเลยจะจ่ายเงินตามคำสั่งของโจทก์รวม 25,000 เหรียญสหรัฐแสดงว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ในจำนวนเงินดังกล่าว และจำเลยลงชื่อไว้ เอกสารดังกล่าว จึงเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน การที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงิน แก่โจทก์ตามหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164(เดิม)(มาตรา 193/30 ที่แก้ไขใหม่)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กู้ยืมเงินจากโจทก์จำนวนเงิน 25,000 เหรียญสหรัฐ เป็นเงิน 507,000 บาท โดยตกลงจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี และยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้น เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ จำเลยมิได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โจทก์ ขอให้บังคับให้จำเลยใช้เงินจำนวน 64,428.64 เหรียญสหรัฐ พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ต้นฉบับเอกสารตามสำเนาท้ายคำฟ้องเป็นเอกสารปลอมและไม่ใช่สัญญากู้ยืมเงินแต่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งจำเลยออกชำระหนี้ให้แก่โจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบผิดสัญญากู้ยืมเงินได้เพราะตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ใช่หลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือตามที่กฎหมายกำหนดและโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบผิดตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เพราะสิทธิเรียกร้องของโจทก์ตามตั๋วสัญญาใช้เงินขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้จำนวน 64,428.64 เหรียญสหรัฐ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาข้อแรกที่ว่าเอกสารหมายเลข 2 เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินนั้น เห็นว่าเอกสารหมายเลข 2 นี้ไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุว่าเป็น "ตั๋วสัญญาใช้เงิน" คงมีแต่ข้อความว่าเป็น "ตัว" เอกสารหมายเลข 2 จึงขาดสาระสำคัญของตั๋วสัญญาใช้เงินตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 983(1) ที่บัญญัติว่าตั๋วสัญญาใช้เงินจะต้องมีคำบอกชื่อว่าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเช่นนี้เอกสารหมายเลข 2 จึงมิใช่ตั๋วสัญญาใช้เงิน ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้น ส่วนปัญหาว่าเอกสารหมายเลข 2 เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่นั้น เห็นว่าแม้ในเอกสารหมายเลข 2 จะไม่มีข้อความว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ แต่การที่เอกสารดังกล่าวมีข้อความว่าจำเลยจะจ่ายเงินตามคำสั่งของโจทก์รวม 25,000 เหรียญสหรัฐ ก็แสดงว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ในจำนวนเงินดังกล่าว และ

หนี้ที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์นั้นโจทก์ก็เบิกความยืนยันว่าเป็นหนี้เงินกู้ ตามเอกสาร
หมาย จ.37 ซึ่งนางลัดดา พฤษษ์บำรุง พยานโจทก์เบิกความตอบคำถามค้านของ
ทนายจำเลยยืนยันว่าเป็นเอกสารที่จำเลยเขียนมาด้วยตัวเองซึ่งจำเลยไม่นำสืบให้
เห็นเป็นอย่างอื่น จึงฟังได้เช่นนั้น ก็มีข้อความว่าจำเลยกู้ยืมเงินจากโจทก์ 25,000
เหรียญสหรัฐ สอดคล้องกับข้อความในเอกสารหมาย จ.35 จ.36 และ จ.38 ถึง จ.40
ซึ่งเป็นหนังสือโต้ตอบระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด ซึ่ง
มีข้อความสรุปได้ว่า จำเลยกู้เงินจากโจทก์ 25,000 เหรียญสหรัฐซึ่งจำเลยไม่นำสืบ
หักล้างเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยได้กู้เงินโจทก์ 25,000 เหรียญสหรัฐ
จริง และได้ทำสัญญาจะชดใช้ให้โจทก์ไว้ตามเอกสารหมาย จ.2 โดยจำเลยได้ลงชื่อไว้
ด้วย เอกสารหมายจ.2 จึงเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินที่จำเลยกู้จากโจทก์
25,000เหรียญสหรัฐ ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

ปัญหาข้อที่สองที่ว่า ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นั้นเห็นว่า เมื่อฟังว่า
เอกสารหมาย จ.2 เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินการที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงิน
แก่โจทก์ตามหลักฐานเอกสารหมาย จ.2จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา164 (เดิม) ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์จำเลยมีข้อพิพาท
กัน(มาตรา 193/30 ที่แก้ไขใหม่) และในเรื่องอายุความนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 169 (เดิม) (มาตรา 193/12 ที่แก้ไขใหม่)บัญญัติว่า อายุความให้นับ
เริ่มแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป ตามเอกสารหมาย จ.2 กำหนดให้
จำเลยชำระดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งเป็นดอกเบี้ยสะสมสามปีระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม
2518 กับวันที่15 มีนาคม 2519 และตามข้อเท็จจริงที่ฟังได้เบื้องต้น จำเลยไม่เคย
ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่โจทก์เลย จำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้หรือปฏิบัติ
การชำระหนี้ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมาย จ.2 ข้อ (ก)และการผิดนัดดังกล่าว
เอกสารหมาย จ.2 ระบุให้มีผลว่าตัวหรือเอกสารหมาย จ.2 ถึงกำหนดได้ทันที และ
จ่ายเงินโดยไม่ต้องทวงถามสุดแล้วแต่ผู้ถือจะเลือกซึ่งมีความหมายว่า โจทก์มีสิทธิ

เลือกให้จำเลยชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันทีโดยไม่ต้องทวงถามก่อน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2519 เป็นต้นไป หรือจะยังไม่ให้จำเลยชำระหนี้ก็ได้มิได้มีความหมายว่า ตราบใดที่โจทก์ยังไม่ทวงถาม โจทก์ยังไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้ตาม เอกสารหมาย จ.2 เมื่อโจทก์มีสิทธิให้จำเลยชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2519 เป็นต้นไป อายุความจึงเริ่มนับตั้งแต่วันดังกล่าว โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2530 นับจากวันที่ 16 มีนาคม 2519 ถึงวันฟ้องเกิน 10 ปี ฟ้องของ โจทก์จึงขาดอายุความ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกา ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชวลิต พรายภู-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ